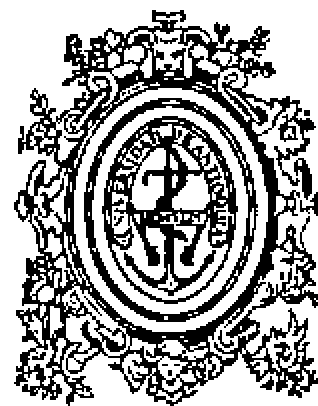




UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

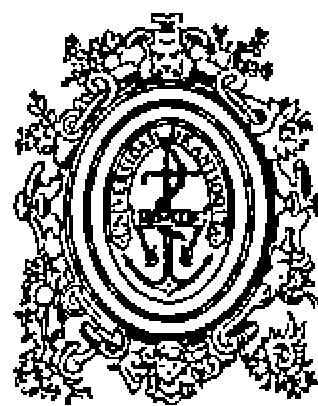
RESOLUCIÓN RECTORAL . 38172
14 ENE 2014

Por la cual se declara el incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por los Acuerdos Superiores 326 del 31 de octubre de 2006, y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

1. El señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, identificado con la cédula 98.571.445, fue admitido en la Maestría en Ingeniería para el semestre 2007-2.
2. El señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ está vinculado como empleado no docente en la Universidad de Antioquia desde el 17 de enero de 2006 y como tal recibió el estímulo previsto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2007/2, 2008/1, 2008/2, 2009/2 y 2010/1.
3. Dentro de los beneficios del estímulo recibido por el señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, se encuentra la exención del 100% del pago de los derechos de matrícula en la Maestría en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, durante los semestres 2007/2, 2008/1, 2008/2, 2009/2 y 2010/1.
4. El artículo 9º del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) establece en el artículo 9º, que *"Los empleados no docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula."*
5. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (*Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del*



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

. 3 8 1 7 2

Resolución Rectoral

2

31 de octubre de 2006), el señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ suscribió un pagaré como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el cual fue firmado además por la señora BEATRIZ ELENA MEJÍA MEJÍA, con cédula 43.533.786, en calidad de codeudora.

6. El señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, no terminó los estudios de la Maestría en Ingeniería, para los cuales recibió la exención de los derechos de matrícula durante los semestres 2007/2, 2008/1, 2008/2, 2009/2 y 2010/1.

7. Según certificación expedida por el Departamento de Admisiones y Registro, el señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ recibió como exención de derechos de matrícula durante los semestres cursados de la Maestría en Ingeniería, la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIEN PESOS (\$13.817.100), distribuidos así:

7.1 Dos millones quinientos treinta mil doscientos veinte pesos (\$2.530.220) del semestre 2007-2.

7.2 Dos millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta pesos (\$2.693.460) del semestre 2008-1.

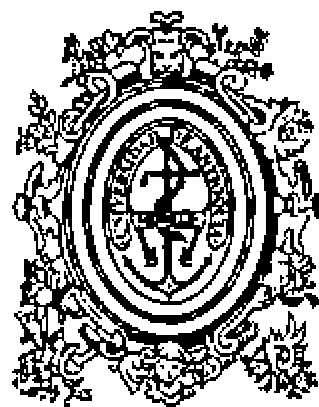
7.3 Dos millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta pesos (\$2.693.460) del semestre 2008-2.

7.4 Dos millones ochocientos noventa y siete mil quinientos diez pesos (\$2.897.510) del semestre 2009-2.

7.5 Tres millones dos mil cuatrocientos cincuenta pesos (\$3.002.450) del semestre 2010-1.

8. De conformidad con lo previsto por el artículo 5º de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006), se entiende que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.

A



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

Resolución Rectoral

. 3 8 1 7 2

3

En consecuencia,

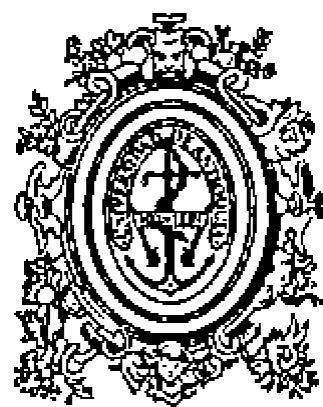
RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte del señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, identificado con la cédula nro. 98.571.445, como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en la Maestría en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtención del título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 se ordena al señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula correspondiente a los semestres 2007/2, 2008/1, 2008/2, 2009/2 y 2010/1, cursados por él en la Maestría en Ingeniería, los cuales ascienden a ONCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$11.053.680).

ARTÍCULO 3º Ordenar que una vez en firme la presente decisión, se genere por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro al señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, por el valor de ONCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$11.053.680), y de no obtenerse el pago de la misma, diligenciar el pagaré 196, de acuerdo con la carta de instrucciones anexa al mismo, e iniciar las acciones de cobro y pertinentes en contra del señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, identificado con la cédula 98.571.445 y firmado además por la señora BEATRIZ ELENA MEJÍA MEJÍA, con cédula 43.533.786, en calidad de codeudora.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución al señor LUIS ORLANDO RIVERA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 98.571.445. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resolución Rectoral

. 38172

4

del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

ARTÍCULO 5º Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

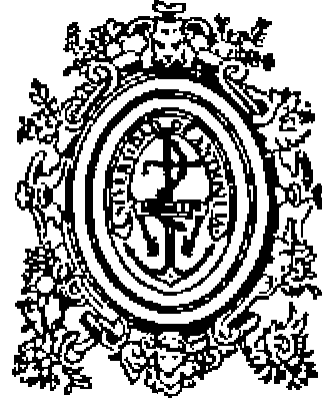
14 ENE 2014

Alberto Uribe C
ALBERTO URIBE CORREA
Rector

Luquegi Gil Neira
LUQUEGI GIL NEIRA
Secretario General

bonny m.

A



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resolución Rectoral 38172

NOTIFICACIÓN

En la fecha **10 FEB. 2014** se notifica personalmente al señor LUIS ORLANDO RIVERA DIAZ, la Resolución Rectoral 38172 del 14 de enero de 2014, por la cual se declara el incumplimiento el incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado; indicándole que contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se le entrega al Notificado (a) copia de la misma Resolución.

Leidi Rodríguez
LEIDI YANET RODRIGUEZ LÓPEZ
El Notificador

Luis Orlando Rivera Díaz
LUIS ORLANDO RIVERA DIAZ
Cédula **98571445**
El notificado

SECRETARÍA GENERAL

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108 ■ Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21
Teléfono: 219 50 20 ■ Fax: 219 50 38 ■ Apartado: 1226
Correo electrónico: secgeneral@udea.edu.co ■ Medellín, Colombia